

1500243-34.2021.8.26.0550

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... giro, registra-se, por oportuno, que o delito de roubo se distingue do delito de furto pelo emprego ou não de violência física ou grave ameaça.

Sob esse contexto, com relação ao delito de roubo majorado consumado (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal) praticado em face da vítima Natan, entendo que seja caso de acolhimento das alegações da Defesa no que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500243-34.2021.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500243-34.2021.8.26.0550

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185861/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 18961533 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

4232/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2185861 - DEL.POL.SANTA GERTRUDES,

4232/21/924 - DEL.POL.SANTA GERTRUDES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO RODRIGO CAMARGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

FÁBIO RODRIGO CAMARGO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como incurso no artigo 157, §1º c.c. o 2º, inciso VII, do Código Penal, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, porque em 09 de julho de 2021, por volta de 22h, na rua Iracemápolis, nº 225, Jardim Paulista, na cidade de Santa Gertrudes, nesta comarca de Rio Claro, teria tentado subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), bens pertencentes à vítima Raiane Patrícia Calixto Souza Assis,

somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta também que, logo após, em via pública da cidade de Santa Gertrudes, nesta comarca de Rio Claro, FÁBIO RODRIGO CAMARGO teria subtraído, para si, um celular Samsung A21s, preto, pertencente à vítima Natan Henrique Cardoso, e logo após a subtração teria empregado grave ameaça contra a vítima, exercida com o uso de arma branca (faca), a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22), auto de entrega (fls. 23), auto de avaliação (fls. 24) e laudo pericial do objeto (fls. 81/83).

A denúncia foi recebida (fls. 80), o acusado Fábio foi citado (fls. 90) e apresentou resposta escrita (fls. 93).

Superada a instrução e a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais na forma do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. (fls. 139/143) A Defensoria Pública, preliminarmente, pugnou pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva. No mérito, requereu a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de roubo impróprio para o delito de furto. (fls. 148/165)

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, afasto a preliminar arguida pela Defesa de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva em virtude da não observância dos parâmetros previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Cumprido observar que, a despeito das alegações das defesas, as providências elencadas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser adotadas nos casos em que existem dúvidas, diante de meros indícios de autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter os réus a reconhecimento, situação que não se enquadra no presente caso, considerando que a vítima descreveu as características físicas do autor dos fatos, tendo o réu sido reconhecido prontamente e com plena segurança pela vítima quando presentes na lavratura do auto de prisão em flagrante.

Como se não bastasse, a prisão em flagrante dispensa a lavratura de auto formal de reconhecimento, sendo que é pacífico em nossos tribunais superiores que eventuais irregularidades ocorridas em sede de inquérito policial não têm o condão de macular a ação penal.

Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, e em consonância com o princípio "pas de nullité sans grief", é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo sofrido, o que, no presente caso, não restou demonstrado, mormente porque o reconhecimento efetuado na fase policial pela vítima Raiane foi corroborado pelas demais provas carreadas aos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO. Arguição de nulidade quanto à ilicitude do reconhecimento pessoal feito sem as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal. Inocorrência. Não fere o direito material, menos ainda o procedimental, o reconhecimento pessoal feito pela vítima, logo depois de consumado o roubo, diante do bem subtraído achado

junto com um dos assaltantes. Inexistia o menor resquício de dúvida, ou, ainda, de erro no umbral perceptivo da vítima, que obrigasse a fazer a liturgia do artigo 226 do CPP. A validade do reconhecimento levado a efeito à primeira hora, estando conduzidas vítimas e testemunhas na presença da autoridade policial, prescinde das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, pela óbvia razão de que a lavratura do auto de prisão em flagrante é consequência de ter sido o preso indigitado acusadoramente pelo sujeito passivo – TACrimSP – Rel. Corrêa de Moraes, RJDTCrim 37/314. As regras do artigo 226 do CPP são de caráter suasório ou de recomendação. Podem ser postergadas se impossíveis de executar, ou dispensadas se assim permitir o caso concreto. Descabe a nulidade do processo o reconhecimento do averiguado pela vítima, sem as formalidades legais, se esta, como aconteceu no caso em exame, não lhe pôs em dúvida a identidade física. Preliminar rejeitada. Adolescente que agiu com o mesmo desígnio de seu parceiro de ilícito. O suposto alibi, incomprovado, tornou mais forte a certeza de que a vítima não se enganou ao apontar o apelante como o segundo assaltante. Autoria comprovada por prova testemunhal. Não há, por maior esforço de interpretação que se faça, espaço dialético para negar a presença e conduta do recorrente junto à vítima, durante a execução do roubo. De rigor a procedência da representação. Ausência de insurgência contra a medida socioeducativa aplicada. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-SP - AC: 15017325120218260536 SP 1501732-51.2021.8.26.0536, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 17/01/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 17/01/2022 – grifamos)

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos de roubo está cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22), auto de entrega (fls. 23), auto de avaliação (fls. 24) e laudo pericial do objeto (fls. 81/83).

A autoria foi comprovada a contento.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu declarou que viu um celular em cima de um carro, pegou-o, colocou em uma sacola e levou consigo. Em seguida, um grupo de rapazes foi atrás dele e o agrediu, tomando o celular, e depois foram embora. A polícia chegou e foi levado de ambulância para o pronto socorro. Em seguida, foi conduzido até a delegacia. Negou estar com a faca, disse que foi forjada pelos policiais. Contou que entrou em uma lanchonete, porém estava sem a faca e não roubou o local, pois a gaveta estava vazia e só tinha uma moça no balcão. Usaria o celular. (fls. 07)

Em juízo, diante de seu não comparecimento, foi decretada sua revelia.

A vítima Raiane Patrícia Calixto Souza Assis declarou que trabalhava como chapeira na lanchonete da irmã da sua tia. Na ocasião, estava sozinha quando o réu adentrou com uma sacolinha e uma faca e lhe mandou ficar quieta. Saiu da lanchonete. Não havia nada para ele roubar, pois o dinheiro já havia sido retirado do caixa. Ele não chegou a ver o celular que estava no local. Ele abriu a gaveta do caixa, mas não havia nada. Reconheceu Fábio em sede policial como sendo o indivíduo que praticou o crime. Ele utilizou a faca para lhe ameaçar. (SAJ)

A vítima Natan Henrique Cardoso declarou que saiu de seu local de trabalho, passou na casa de sua sogra para pegar uma mamadeira e foi levar até sua casa. Parou o carro na rua e o deixou aberto com o celular próximo ao câmbio. O portão que dá acesso ao interior da casa fica há aproximadamente três metros da rua. Entrou em casa e, ao sair, deparou-se com o indivíduo fechando a porta do seu carro, com o seu celular na sacola. Chamou-o para pedir que devolvesse, momento em que ele lhe apontou a faca e disse para sair fora, que havia perdido o aparelho e que caso se aproximasse, ele iria furá-lo. Fábio aparentava estar alterado. Correu atrás dele

até outro bairro que era mais movimentado, local onde uns conhecidos seus o detiveram e o agrediram. Nesse instante, viaturas rondavam o local e pararam para registrar a ocorrência. Recuperou o celular. Sabe que o acusado tentou roubar uma hamburgueria no bairro Jequitibás, visto que uma moça foi até a delegacia reconhecê-lo. Conhece ela, pois frequenta a lanchonete. Ela disse que estava no caixa do estabelecimento quando o acusado chegou com a faca e anunciou o assalto. Contudo, a proprietária havia recolhido o caixa há pouco. Já viu Fábio na rua. Acompanhou o momento em que ele foi levado pela polícia. Ainda, ele portava uma touca preta, mas não a usou no momento do roubo. Não teve dúvidas sobre a identidade do réu. Quem o viu primeiro no carro foi a vizinha. A faca era de cozinha, com serra. (SAJ)

A testemunha comum, Isa Giembsky Meluzzi Carvalho Lucas, policial militar, declarou que patrulhava com seu parceiro Camilo, quando foram informados por pessoas na rua que estava acontecendo uma briga. Aproximando-se do local avistaram várias pessoas correndo na rua, restando apenas um indivíduo ensanguentado e um outro rapaz que informou ter tido se celular roubado. Após qualificarem e abordarem ambos, a vítima informou que viu o acusado subtraindo o celular no carro e correu atrás dele, instante em que a multidão o deteve. Posteriormente, outra equipe os contatou e disse que a funcionária ou proprietária de um restaurante os procurou e informou que havia sido roubada. As características repassadas correspondiam com as de Fábio. Raiane foi conduzida à delegacia pela outra viatura e realizou o reconhecimento. Não se recorda detalhes acerca das características repassadas. Com o rapaz ensanguentado foi localizada uma faca, mas não se lembra onde ela estava. Ainda, não se recorda se o celular já estava com o outro rapaz. (SAJ)

A testemunha comum, Camilo Rodrigues Moraes, policial militar, declarou que patrulhava o bairro Parque Industrial em Santa Gertrudes, juntamente com sua parceira. Quando se aproximaram da Rua 09, populares que estavam no local os informaram sobre uma briga na via pública. Quando viraram a Rua 0, um grupo de rapazes se dispersou correndo. No solo permaneceu um indivíduo, o qual posteriormente identificaram como Fábio, e ao lado estava Natan. Indagado sobre o que aconteceu, Natan informou que Fábio havia furtado seu celular do interior do carro enquanto ele abria o portão de sua residência. Ao avistá-lo subtraindo o celular, Natan disse que foi atrás dele, tendo sido ameaçado por uma faca que o réu levava na cintura. Ato contínuo, ele correu e Natan foi atrás, gritando que Fábio havia roubado seu celular. Os rapazes que estavam na via detiveram Fábio, recuperaram o celular e o agrediram. Após saberem dos fatos, conduziram o réu até o pronto socorro para passar por atendimento médico. Enquanto isso, receberam uma ligação de outra equipe informando que Raiane os abordaram na rua para informar que a lanchonete dela havia sofrido uma tentativa de roubo. As características eram similares às de Fábio. Em razão disso, ela foi conduzida à delegacia e o reconheceu como sendo autor do delito. Quando chegaram, o celular já estava na posse de Natan. Ao vê-los, Fábio se sentou no meio-fio e o questionaram se havia algo de ilícito com ele, ocasião em que ele retirou a faca da cintura. (SAJ)

Pois bem. De rigor a parcial procedência da ação penal.

Conforme se verifica, o acusado Fábio não compareceu na fase judicial, sendo que a versão apresentada por ele na fase inquisitiva soa inverossímil e restou isolada nos autos.

Em sede policial, o réu aduziu ter pegado um celular que estava em cima de um veículo, guardado o aparelho no interior de uma sacola e levado. Na sequência, um grupo de rapazes lhe seguiu, oportunidade em que foi agredido. Eles tomaram seu celular e foram embora. Contou que polícia chegou e foi levado de ambulância até o pronto-socorro. Depois, foi conduzido até a delegacia. Negou que estivesse sob posse de uma faca e que esta foi forjada pelos policiais. Confirmou ter adentrado em uma lanchonete, mas negou que estivesse sob posse de uma faca. Também negou ter

roubado o local, disse que a gaveta estava vazia e havia somente uma moça no balcão. Disse que iria usar o celular.

De outro lado, tem-se que as vítimas Raiane e Natan foram firmes e categóricos em suas declarações, tendo relatado a ação delituosa praticada pelo réu de forma pormenorizada.

A vítima Raiane declarou que na ocasião dos fatos trabalhava como chapeira quando um indivíduo adentrou sob posse de uma sacolinha e uma faca. Ele lhe mandou ficar quieta. Nesse momento, saiu da lanchonete. Disse que ele chegou a abrir a gaveta do caixa, mas o dinheiro já havia sido retirado do local. Confirmou que ele utilizou uma faca para lhe ameaçar. Reconheceu Fábio em sede policial como sendo o indivíduo que praticou o crime.

A vítima Natan, por sua vez, declarou que parou seu veículo, com a porta aberta, na via pública, tendo deixado o celular próximo ao câmbio. Adentrou na residência e, ao sair, deparou-se com um indivíduo fechando a porta do veículo e com o celular no interior da sacola. Solicitou que ele devolvesse, então ele lhe apontou uma faca de cozinha e lhe mandou "sair fora" que havia perdido o celular e, caso se aproximasse, perfurá-lo-ia com a faca. Disse que Fábio aparentava estar alterado. Correu atrás dele até outro bairro mais movimentado, tendo logrado êxito, juntamente com outros conhecidos, em detê-lo. Na sequência, viaturas da polícia apareceram no local. Conseguiu recuperar o celular. Viu o momento em que ele foi detido pela polícia militar. Já o viu na rua antes dos fatos.

Como se vê, os relatos narrados pelas vítimas foram ratificados pelos policiais militares Isa e Camilo, responsáveis pela abordagem e detenção de Fábio, os quais confirmaram que foi apreendida uma faca sob posse do réu. Disseram que realizavam patrulhamento pelo local e visualizaram o momento em que Fábio estava deitado no solo, e ao lado havia Natan. Conduziram Fábio até o pronto socorro. Nesse momento, receberam a ligação de outra equipe informando que Raiane relatou ter sofrido uma tentativa de roubo. As características passadas eram similares àquelas apresentadas por Fábio, sendo que em sede policial, ela reconheceu Fábio como sendo o autor do delito.

Frise-se que nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas assumem máxima relevância, sobretudo quando são coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios e descrevem de forma clara e precisa a ação do réu, como é o caso dos autos.

A jurisprudência é cristalina no sentido de que "no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (...)" (TJSP, apelação nº 0079090-05.2003.8.26.0050, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Amado de Faria, d.j. 19/03/2013).

A respeito do valor probatório assumido pela palavra da vítima, já foi decidido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ªT. - DJE 02.08.10). Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no AREsp n. 482.281/BA2014/0048036-7, Rel. Min. Marilza

Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), 6ª T. d.j. 06/05/2014 - grifamos);

"Apelação. Roubo, constrangimento ilegal e atentado violento ao pudor. Recurso buscando a absolvição por insuficiência probatória, ou o afastamento da qualificadora do emprego de arma, por ausência de apreensão. Processo penal. Prova. Crimes patrimoniais. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do acusado. Processo penal. Prova. Crime de violência sexual. Atentado Violento ao pudor. A vítima sempre foi categórica em narrar os fatos descritos na inicial e em incriminar o agente. As suas palavras, quando seguras e inequívocas, devem, até prova em contrário, preponderar sobre a negativa isolada do sentenciado. Processo Penal. Prova. Qualificadora do emprego de arma. A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo dispensável, conseqüentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a atestação pericial da sua eficácia vulnerante. Recurso desprovido." (TJSP, Apelação nº 9000011-63.2005.8.26.0562, Rel. Des. Souza Nery, j. 11/12/2015 - grifamos);

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Souza Nery, d.j. 11/04/2013)

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, apelação nº 0000960-51.2008.8.26.0106, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, d.j. 07/06/2011)

No presente caso, não houve demonstração de que as vítimas e os policiais militares tivessem qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia.

Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem anormal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possam extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente o réu, não pesando sobre eles nenhuma suspeição.

Ademais, por se tratar de agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Desta feita, ao confrontar a versão apresentada pelo réu com as palavras das vítimas e dos policiais militares, é evidente que as palavras destas últimas devem se sobrepor, vez que são verossímeis e compatíveis frente e ao conjunto probatório coligado nos autos.

Noutro giro, registra-se, por oportuno, que o delito de roubo se distingue do delito de furto pelo emprego ou não de violência física ou grave ameaça.

Sob esse contexto, com relação ao delito de roubo majorado consumado (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal) praticado em face da vítima Natan, entendo que seja caso de acolhimento das alegações da Defesa no que tange à desclassificação para o delito de furto.

Diante da prova oral colhida, não restam dúvidas de que o réu subtraiu o aparelho celular da vítima e, na sequência, empregou grave ameaça – o que fez utilizando-se de uma faca-, para assegurar a impunidade do crime e detenção da coisa.

No entanto, em pese o artifício utilizado pelo réu, extrai-se dos autos que não foi capaz de reduzir a capacidade de resistência da vítima nem mesmo de intimidá-la, bem pelo contrário, a vítima Natan relatou que correu atrás do autor até um bairro mais movimento e juntamente com alguns conhecidos lograram êxito em recuperar o celular e deter o indivíduo até a chegada da guarnição policial.

À vista disso, tem-se que o elemento essencial do tipo penal (mediante grave ameaça) foi prontamente rechaçado, não tendo incutido na vítima temor fundado e real, o que pode se depreender da conduta de resistência da mesma frente a ação delituosa do agente, sendo inviável falar, portanto, na ocorrência do delito de roubo.

Nesse mesmo sentido é a linha perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vale a leitura do excerto dos fundamentos adotados pelo STJ no que se refere a grave ameaça:

" [...] Como sabido, configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, sendo certo que a gravidade da ameaça deve ser avaliada no caso concreto, aferindo-se a força intimidadora que a caracteriza. Isto é, a configuração da grave ameaça reclama seriedade e efetividade, a ponto de impedir que a vítima resista.

No caso dos autos, a frase "passa tudo o que tem dentro da bolsa, senão vou encher a tua cara de porrada e encher a tua cara de tiro " configura inequívoca ordem de entrega do objeto, mas essa ordem não se mostrou, conforme visto, suficiente para configurar o crime de roubo, na medida em que de fato não foi apta a infundir de forma concreta temor à vítima a ponto de lhe tolher a coragem de reagir, causando-lhe qualquer abalo ou temor. Ao contrário, a vítima em questão analisou o apelado de cima a baixo, percebendo inclusive que estava desarmado, pois estava com uma camisa bem fina.

O emprego da grave ameaça tem que ter o condão de intimidar; de causar temor à vítima, suprimindo a capacidade de resistir da mesma. Se a grave ameaça não cumprir este papel, como na hipótese dos autos, impossível se falar em roubo.

Uma vez afastada a grave ameaça, vê-se que o apelado não cometeu delito algum, sequer tentativa de furto, conforme se depreende dos autos, sendo, desta forma, atípica a sua conduta. (grifei)

Extrai-se da transcrição que o Colegiado de origem formou seu convencimento após análise dos fatos e provas dos autos, concluindo que não houve constrangimento ou grave ameaça à vítima, capazes de reduzir sua resistência. Aliás, os fatos descritos no acórdão, como transcrito, apontam que a vítima reagiu de modo efetivo. [...]"

(STJ - AREsp: 1202365 RJ 2017/0290473-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/02/2018 – grifamos)

Da análise do "iter criminis" percorrido, resta patente a configuração do delito de furto em sua modalidade consumada, diante tese jurídica, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos REsp nº1524450/RJ e nº 1499050/RJ, julgados em 14.10.2015, conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, para fins do art. 543-C do CPC nos seguintes termos:

Tema 934: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

No presente caso, verifica-se que o acusado apossou-se da "res furtiva" da vítima, tendo logrado êxito em inverter a disponibilidade da coisa e retirá-la da esfera de

vigilância da vítima, ainda que não obtida a posse mansa e pacífica do objeto, conforme extrai-se da prova oral colhida.

Diante do exposto, as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório, de forma que a responsabilização do réu pelo delito previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal, é medida de rigor.

No que se refere ao delito de roubo majorado tentado (artigo 157, §2º, inciso VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) praticado em face da vítima Raiane, entendo que tenha restado suficientemente caracterizado.

Conforme se verifica, o acusado, valendo-se de grave ameaça exercida com arma branca, deu início à execução do crime de roubo, que apenas não se consumou em razão da inexistência de dinheiro no caixa e em razão de não ter visto o aparelho celular no estabelecimento (cf. declarações da vítima Raiane), ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme expressa redação do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), veja-se:

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL EMENTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. CRIME QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acusado, valendo-se de grave ameaça exercida com arma branca, deu início à execução do crime de roubo, que apenas não se consumou em razão da inexistência de dinheiro ou de outro objeto de valor em poder da vítima, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, segundo a previsão do art. 14, II, do Código Penal. 2. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, "ainda que não exista nenhum bem com a vítima, o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)" (Resp 1340747/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/5/2014, DJe 21/5/2014 - grifamos).

A causa de aumento decorrente do emprego de arma branca deve ser aplicada, tendo em vista que as vítimas foram uníssonas sobre a utilização de uma faca na empreitada criminosa. Como se não bastasse, a arma branca foi apreendida sob posse do réu logo após os fatos quando de sua prisão em flagrante, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 22 e laudo pericial do objeto às fls. 81/83, que atestou a potencialidade lesiva do artefato.

No mais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie.

Outrossim, entendo que deverá ser aplicada a regra do concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, vez que as condutas foram decorrentes de desígnios autônomos, e ainda com distintos momentos consumativos, de modo que devem ser considerados como crimes autônomos.

Destarte, a condenação do réu pelos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso VII, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 155, "caput", todos do Código Penal, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, é medida que se impõe.

Acolhida, parcialmente, a tese acusatória, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena do réu.

Respeitando o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias hábeis a majorá-la. Dessa forma, sua pena inicial para o delito de roubo será de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, enquanto para o delito de furto sua pena será de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena da tentativa exclusivamente para o crime de roubo praticado em face da vítima Raiane, nos termos de artigo 14, inciso II, Código Penal, e diminuo a pena em seu grau máximo, qual seja, em 2/3, vez que o agente percorreu pouca escala dos atos executórios. Assim, sua pena passará a 01 ano e 04 meses de reclusão e 03 dias-multa.

Anoto que não há outras causas de aumento ou de diminuição, de forma que torno definitiva a pena acima fixada.

Em razão do concurso material de delitos, as penas deverão ser somadas, totalizando um total de 02 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da falta de maiores informações a respeito de sua situação financeira.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos tampouco à suspensão condicional da pena, tendo em vista o montante de pena aplicada e diante do fato do delito ter sido praticado mediante grave ameaça, nos termos do artigo 44, inciso I, e artigo 77, "caput", ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a justiça pública move contra FÁBIO RODRIGO CAMARGO para CONDENÁ-LO à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso VII, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 155, "caput", na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos da fundamentação.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 18 de novembro de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA